

Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **121** Registro delle Delibere
del **30/09/2024**

OGGETTO

Contratto Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) "Calabria - Svelare Bellezza". Delibera CIPESS del 02.08.2022 n. 30 - Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di "Riqualficazione ambientale: Bioparco del borgo creativo" di Squillace (CZ).
CUP: C83D21003970001

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2024 del giorno 30 mese di settembre alle ore 17:21 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Natascia	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci.

Il Sindaco Rag. Vincenzo Zofrea – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art.6 del D.lgs. 30/5/2011, recante *“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* ha introdotto l'istituto dei *“Contratti Istituzionali di Sviluppo”* (CIS), in sostituzione del previgente istituto dell'Intesa istituzionale di programma;
- i Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono atti negoziali sottoscritti dal Ministro per la Coesione Territoriale, d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze e da altre amministrazioni competenti, volti a eseguire interventi prioritari di sviluppo, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno, disciplinati dal richiamato art. 6 del D.Lgs. n. 88/2011 che regola le risorse aggiuntive e gli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali e sono finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, dalle risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC) e da ulteriori fonti finanziarie nell'ottica della programmazione unitaria;
- per valorizzare i Contratti Istituzionali di Sviluppo, da ultimo, il D.L. n. 91/2017, all'articolo 7, ha previsto che, per accelerare l'attuazione di interventi complessi, definiti dalla norma come *“aventi natura di grandi progetti”* ovvero di *“investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee”*, sia il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ad individuare gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo, su richiesta delle amministrazioni interessate, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- in data 19 ottobre 2021 il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha avviato la fase di concertazione con le amministrazioni centrali interessate, la Regione Calabria ed i rappresentanti degli enti locali, volta alla sottoscrizione di un C.I.S. denominato *«Calabria - Svelare bellezza»* e all'individuazione delle relative priorità progettuali;
- con nota prot. n. 14804 del 21 ottobre 2021, l'Agenzia di Coesione Territoriale ha comunicato ai soggetti interessati le linee guida di azione ed il cronoprogramma ai fini della sottoscrizione del C.I.S., invitando i medesimi ad inviare le proposte progettuali entro il termine del 30 novembre 2021, termine prorogato successivamente al 15 dicembre 2021 dall'ACT con nota prot. n. 16146 del 12 novembre 2021. Nella citata comunicazione venivano, tra l'altro, specificati gli ambiti tematici:
 1. Ambiente, risorse naturali, riqualificazione urbana;
 2. Cultura e minoranze etno-linguistiche (greca, occitana, arbëreshë);
 3. Turismo enogastronomico, sportivo e religioso;
 4. Trasporti e mobilità sostenibili;
- sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero per il Mezzogiorno e da INVITALIA SpA da ultimo nella riunione pre-tavolo del CIS Calabria e dalla nota della Regione Calabria prot. n. 482486 del 08/11/2021 sono state fornite le indicazioni per la formulazione delle proposte progettuali da inserire nella scheda appositamente predisposta;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale ha inteso proporre un intervento cardine di *“Riqualificazione ambientale: Bioparco del borgo creativo”* di Squillace (CZ), al fine di rendere fruibile alle diverse fasce di età il Giardino Botanico sito in via Fuori le Porte;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 13.12.2021 è stato approvato il progetto di Fattibilità tecnico-economica e la relativa domanda di partecipazione al *“C.I.S. Calabria”* Progetto di *“Riqualificazione ambientale: Bioparco del borgo creativo”* di Squillace (CZ), per l'importo complessivo di € 1.270.000,00 di cui € 872.651,74 per lavori ed € 397.348,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- tale proposta, opportunamente redatta secondo le informazioni richieste dalla scheda progettuale predisposta è stata inviata alla Regione Calabria con nota prot. n. 6588 del 14.12.2021;
- i territori hanno inviato complessivamente n. 1.180 proposte progettuali, per un fabbisogno di investimenti di circa 6.750,00 milioni di euro. Dopo un primo screening effettuato dalla Regione Calabria sull'ammissibilità degli interventi, a seguito del quale le proposte progettuali si sono ridotte a n. 890, l'Agenzia per la coesione territoriale ed Invitalia, cui è stato affidato il coordinamento delle attività, dopo aver analizzato il parco progetti, hanno individuato n. 110 interventi a priorità alta, meritevoli di immediato

finanziamento, sulla base dei criteri sopra citati;

- nella riunione del 21 giugno 2022, il Tavolo dei sottoscrittori del C.I.S., presieduto dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, ha approvato lo schema di Contratto, recante gli elenchi dei progetti allegati al medesimo, così suddivisi:
 - n. 110 interventi di priorità alta, con indicazione dei relativi CUP, per un importo complessivo di 226.970.123,12 euro, immediatamente finanziabili, ma a valere sulle risorse del FSC, programmazione 2014-2020;
 - n. 318 interventi di priorità media, per un importo complessivo di 1.018.596.582,72 euro, da finanziare con eventuali risorse successivamente rese disponibili;
 - n. 462 interventi di priorità bassa, per un importo complessivo di 2.183.995.431,01 euro, da finanziare con eventuali risorse successivamente rese disponibili;
- nella medesima riunione del 21 giugno 2022, i rappresentanti delle parti contraenti hanno dato mandato al Presidente del Tavolo di avanzare una proposta di finanziamento a questo Comitato dei n. 110 interventi di priorità alta, per un fabbisogno finanziario complessivo pari a 226.970.123,12 euro;
- con delibera CIPESS del 02.08.2022 n. 30 pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 267 del 15/11/2022, sono state assegnate le risorse al Contratto Istituzionale di Sviluppo «Calabria - Svelare bellezza»;
- la proposta del Comune di Squillace è rientrata nel novero dei 110 interventi di priorità alta per un importo totale di € 1.270.000,00 e, pertanto, risulta finanziata;

Preso atto che:

- con determinazione del Settore Tecnico n. 287 del 19.05.2023 si è proceduto ad affidare l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Riqualficazione ambientale: Bioparco del Borgo Creativo" al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da:
 - a) Arch. Pantaleone Narciso (Mandatario) C.F. NRCPTL51T21H937F, iscritto all'Ordine professionale degli Architetti della provincia di Catanzaro al n° 751;
 - b) Ing. Marco Roppa (Mandante) C.F. RPPMRC83E01M208L, all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 2711;
 - c) Ing. Roberta Agosto Cod. Fisc. GSTRRT87M50C616S, iscritta all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n° 3208, in qualità di giovane professionista;
 il cui importo di aggiudicazione risulta essere di € 80.128,30 oltre CNPAIA e IVA come per legge;
- in data 04.09.2023 è stata sottoscritta apposita Convenzione di incarico professionale regolante i rapporti tra il Comune di Squillace ed i professionisti costituenti il RTP incaricato;
- in data 01.07.2024 con prot. n. 5932 e successiva integrazione documentale del 12.08.2024 con prot. n. 7689, il R.T.P. incaricata della progettazione ha presentato all'Amministrazione committente gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo-esecutivo;

Tenuto conto che l'intervento, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, assicura:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;
- f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento;
- g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;
- h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
- i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera;

Verificato che:

- ai sensi dell'art 42 e dell'art. 34 dell'allegato, I.7 del Codice dei Contratti D.lgs. n. 36/2023 il progetto Definitivo-Esecutivo, è stato sottoposto alla verifica, da parte del Responsabile del

Progetto in contraddittorio con il progettista per accertare l'unità progettuale, la conformità del progetto e la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 41 ed all'allegato, I.7 del Codice dei Contratti, e la loro conformità alla normativa vigente, ed ha ottenuto esito positivo, in data 30.09.2024;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice dei Contratti D.lgs. n. 36/202, comma 4, il progetto definitivo-esecutivo è stato validato dal RUP Arch. Antonio Macaluso, giusto verbale di validazione in data 30.09.2024;

Rilevato che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all'art 41, comma 1 e 6 del D.lgs. n. 36/2023, giusta verifica e validazione in atti;

Preso atto del progetto definitivo-esecutivo dell'opera "Riqualificazione ambientale: Bioparco del borgo creativo" di Squillace (CZ), redatto dal R.T.P. incaricato, come suddiviso dal seguente quadro economico:

A1)	Lavori a misura			850.638,96 €		
A2)	Lavori a corpo					
A3)	SOMMANO Lavori a misura e corpo				850.638,96 €	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2,600%	di	850.638,96 €		22.116,81 €
A4)	SOMMANO Lavori ed Oneri sicurezza A1)+A2+A3					872.755,57 €
	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso:	1,000%	di	€ 872.755,57		8.727,56 €
A5)	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale:	1,000%	di	€ 872.755,57		8.727,56 €
A6)						
B)	SOMME A DISPOSIZIONE					
	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura: Acquisto arredi			€ 72.930,66		
1)	Rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante:					
2)	Rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista:					
3)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze:			€ 4.546,00		
4)	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7:			€ 39.857,90		
5)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice:					
6)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi:					
7)						
	SOMMANO LE (B)					117.334,56 €
C)	COMPETENZE					
	Spese tecniche relative alla progettazione Definitiva ed esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione dei lavori e contabilità, redazione certificato di Regolare esecuzione, alle conferenze di servizi			80.128,30 €		
1)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assistenza dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;			9.500,00 €		
2)	Competenze geologiche (comprensive di indagini)			10.526,94 €		
3)	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;					
4)	Spese di Gara ed Eventuali spese per commissioni giudicatrici;			2.500,00 €		
5)	Spese per pubblicità;			2.500,00 €		
6)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;			2.000,00 €		
7)	Spese per collaudi tecnico-amministrativi, collaudi statici e altri eventuali collaudi specialistici;			6.853,14 €		
8)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;			3.097,46 €		
9)	Spese per agronomia;			1.451,72 €		
10)	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;					
11)						
	SOMMANO LE COMPETENZE					118.557,56 €
D)	Per I.V.A. e CONTRIBUTI					
1)	I.V.A. sui lavori ed oneri sicurezza (A4)	10%	di	872.755,57 €		87.275,56 €
2)	I.V.A. Sulle Somme a disposizione (B)	10%	di	117.334,56 €		11.733,46 €
3)	C.N.P.A.I.A. e/o I.N.P.S. su CC.TT. (C) C1+C3+C8+C9+C10	4%	di	102.057,66 €		4.082,30 €
4)	I.V.A. Su CC.TT. + C.N.P.A.I.A.	22%	di	106.139,86 €		23.350,77 €
5)	D.lgs 36/2023 Art. 45 com 2.0 (Incentivi funzioni tecniche)	2%	di	872.755,57 €		17.455,11 €
6)						
	Sommano le D)					143.897,20 €
	TOTALE importo progetto					1.270.000,00 €

Richiamato l'art 58 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 che testualmente recita: *"Per garantire l'effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture"*;

Ritenuto che il progetto definitivo-esecutivo de quo prevede che l'intervento così individuato verrà suddiviso in due lotti funzionali, la cui realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti:

- **Lotto funzionale n. 1:** Completamento dei lavori di ristrutturazione dei resti del Monastero di Ognisanti (San Matteo) per la realizzazione di un centro di formazione ed informazione sulle ceramiche artistiche di Squillace;
- **Lotto funzionale n. 2:** Intervento di opere di ingegneria naturalistica, realizzazione area fitness, realizzazione struttura per uffici e servizi con spazio per attività ludiche, impianti di illuminazione e raccolte acque bianche;

Stabilito che i due lotti d'intervento, singolarmente considerati, possiedono autonoma funzionalità ed utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva e che tale suddivisione risulta adeguata a garantire tutte le condizioni di legittimità previste per legge: la natura funzionale del lotto, la possibilità tecnica di realizzazione e la convenienza economica per la stazione appaltante;

Visto:

- il quadro economico dal quale si evince un importo complessivo dell'opera di € 1.270.000,00;
- il CUP acquisto in via telematica: C83D21003970001;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto che così come redatto soddisfa le esigenze poste dall'Amministrazione Comunale;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 7 Agosto 1990 n° 241;
- il vigente regolamento contabile;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità dai responsabili competenti, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi del D. Lgs n. 267/00;

Riscontrata la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

1. **di approvare**, come con il presente atto si approva, il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento *"Riqualificazione ambientale: Bioparco del borgo creativo"* di Squillace (CZ), redatto dal R.T.P. incaricato Narciso-Roppa-Agosto, il cui relativo CUP è: C83D21003970001;
2. **di approvare**, come approva, il quadro tecnico economico dal quale si evince che la spesa complessiva occorrente è di € 1.270.000,00;
3. **di dare atto che:**
 - a) l'importo del progetto ammonta a € 1.270.000,00 così suddivisi: per lavori € 872.755,57 (di cui € 22.116,61 per costi della manodopera non soggetta a ribasso), € 117.334,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 118.557,56 per competenze tecniche ed € 143.897,20 per IVA e contributi;
 - b) gli interventi saranno realizzati in due lotti funzionali:
 - o **Lotto funzionale n. 1:** Completamento dei lavori di ristrutturazione dei resti del Monastero di Ognisanti (San Matteo) per la realizzazione di un centro di formazione ed informazione sulle

- ceramiche artistiche di Squillace;
- o **Lotto funzionale n. 2:** Intervento di opere di ingegneria naturalistica, realizzazione area fitness, realizzazione struttura per uffici e servizi con spazio per attività ludiche, impianti di illuminazione e raccolte acque bianche;
 - c) alla spesa si farà fronte con il finanziamento di € 1.270.000,00, concesso con delibera CIPESS del 02.08.2022 n. 30 pubblicata nella G.U. Serie Generale n.267 del 15-11-2022, con la quale sono state assegnate le risorse al Contratto Istituzionale di Sviluppo «Calabria - Svelare bellezza»;
 - d) il Responsabile del Progetto, ai sensi dell'art 15 del D.lgs. n. 36/2023, è l'arch. Antonio Macaluso Responsabile del Settore Tecnico;
4. **di trasmettere** copia della presente Deliberazione al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Rag. Vincenzo Zofrea

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____



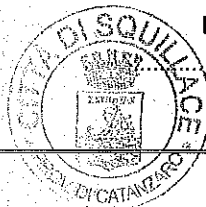
Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____



L'ufficio di Segreteria

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

